

Ley que modifica los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 8, 14 y 19; y adiciona el artículo 3-A a la Ley N° 28238, Ley General del Voluntariado

LEY N° 29094

DIARIO DE LOS DEBATES - PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DEL 2007

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República

Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 1, 2, 4, 5, 6, 8, 14 Y 19; Y ADICIONA EL ARTÍCULO 3-A A LA LEY N° 28238, LEY GENERAL DEL VOLUNTARIADO

Artículo 1.- Modificación de los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 8, 14 y 19 de la Ley N° 28238, Ley General del Voluntariado

Modifícanse los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 8, 14 y 19 de la Ley N° 28238, Ley General del Voluntariado, de acuerdo a los siguientes contenidos:

“Artículo 1.- Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto reconocer, facilitar y promover la acción de los ciudadanos en servicios voluntarios y señalar las condiciones jurídicas bajo las cuales tales actividades se realizan dentro del territorio nacional.

Declárase de interés nacional la labor que realizan los voluntarios en el territorio nacional, en lo referido al servicio social que brindan a la comunidad, en forma altruista y solidaria. (*)

(*) Confrontar con el [Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1294](#), publicado el 30 diciembre 2016, el mismo que entró en [vigencia](#) al día siguiente de la publicación de la modificación de su reglamento.

Artículo 2.- Definiciones

Para efectos de esta Ley, se entiende por:

Voluntariado

Labor o actividad realizada sin fines de lucro, en forma gratuita y sin vínculos ni responsabilidades contractuales. El voluntariado comprende actividades de interés general para la población, como: actividades asistenciales, de servicios sociales, cívicas, de capacitación, culturales, científicas, deportivas, sanitarias, de cooperación al desarrollo, de defensa del medio ambiente, de defensa de la economía o de la investigación, de desarrollo de la vida asociativa, de promoción del voluntariado, y otras de naturaleza análoga, tendientes

al bien común. El voluntariado lo podrá prestar una persona natural, independientemente ; o una organización de voluntarios agrupados bajo la forma de una asociación sin fines de lucro, y en ningún caso, podrá sustituir al trabajo que se realiza en forma remunerada.

(...) (*)

(*) Confrontar con el [Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1294](#), publicado el 30 diciembre 2016, el mismo que entró en [vigencia](#) al día siguiente de la publicación de la modificación de su reglamento.

Artículo 4.- Voluntariado

El voluntariado podrá ser prestado por cualquier persona, salvo excepciones dispuestas por la persona jurídica de la cual depende.

Los menores de dieciocho (18) años deberán contar con autorización escrita de sus padres o tutores y en ningún caso podrán realizar labores que sean de peligro para su integridad física, psíquica o moral.

Artículo 5.- Seguridades del voluntariado

El voluntariado debe contar con la seguridad adecuada para salvaguardar la integridad física, psíquica o moral del voluntario. Si la labor desarrollada conllevara peligro para la vida o salud del voluntario, esta situación deberá ser de conocimiento de este y constar por escrito.

En el caso de sufrir alguna enfermedad, accidente y/o fallecer como consecuencia del ejercicio de estas actividades, los gastos que ocasionen estos hechos serán cubiertos por el seguro integral de salud en los casos que corresponda, tratándose del voluntario independiente. Cuando el voluntariado se brinde bajo el auspicio de una persona jurídica, el seguro correrá por cuenta de esta.

Artículo 6.- No discriminación

Ningún voluntario podrá ser discriminado por razón de sexo, credo, religión, nacionalidad, raza o condición alguna, por parte de la organización donde preste sus servicios, ni por cualquier ciudadano en general.

Artículo 8.- Modalidades

El voluntariado es prestado a través de las siguientes modalidades:

a) Voluntariado altruista, realizado por aquellas personas que actúan de forma espontánea en actividades dedicadas a la lucha contra enfermedades específicas, al bienestar de determinados sectores sociales o, en general, a cualquier actividad en la que el beneficiario sea exclusivamente una tercera persona.

b) Voluntariado de autoayuda, realizado por aquellas personas que actúan en beneficio de un grupo determinado de personas dentro del cual se encuentra también el voluntario.

c) Otras modalidades clasificadas por la Comisión Nacional de Voluntariado.

Artículo 14.- Miembros de la Comisión

La Comisión Nacional de Voluntariado estará conformada por los siguientes representantes, quienes realizan sus funciones ad honorem:

- Un representante del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), quien lo presidirá.
- Un representante del Ministerio de Salud.
- Un representante del Ministerio de Educación.
- Un representante de la Cruz Roja Peruana.

- Un representante del Instituto Nacional de Defensa Civil.
- Un representante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
- Un representante de las organizaciones de voluntarios.

Artículo 19.- Recursos

Son recursos de la Comisión Nacional de Voluntariado los siguientes:

- a) Las donaciones, legados y contribuciones de toda índole, de personas naturales y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras y de organizaciones internacionales.
- b) Los intereses que devenguen sus fondos.
- c) Los aportes que le transfiera el Tesoro Público.”

Artículo 2.- Adición del artículo 3-A a la Ley N° 28238, Ley General del Voluntariado

Adiciónase el artículo 3-A a la Ley N° 28238, Ley General del Voluntariado.

“Artículo 3-A.- Rol Promotor del Estado

El Estado cumple un rol de promoción, reconocimiento y facilitación de la labor voluntaria y de las organizaciones que la desarrollan.

El Estado, a través del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, proporciona:

- a) Asistencia técnica, programas formativos e informativos a los voluntarios.
- b) Apoyo a campañas de divulgación, reconocimiento y valoración del servicio voluntario.
- c) Facilitación para el acceso a fuentes de ayuda nacionales y extranjeras para el servicio del voluntariado.
- d) Medidas que promuevan y lleven a cabo la cuantificación permanente del aporte del trabajo voluntario al desarrollo social y económico del país.
- e) Medidas que promuevan y lleven a cabo un registro actualizado de las organizaciones de voluntariado.”

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los siete días del mes de setiembre de dos mil siete.

LUIS GONZALES POSADA EYZAGUIRRE

Presidente del Congreso de la República

ALDO ESTRADA CHOQUE

Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de setiembre del año dos mil siete.

ALAN GARCÍA PÉREZ

Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ

Presidente del Consejo de Ministros